

מסורת הש"ס

(א) [מכילתא משפטים פ'
יב, ב] [לעיל סה:];
(ג) מהרנ"ש מ"ו, ד] [שמות
כב, ה] (ה) ס"א ל"ג, ו] [שׁיך
לע"כ], ו] [וע' תוס' צ"מ
י: ד"ה ויל שלים],

הגהות הב"ח

(א) גמ' שינוי במקומו
עומד כ"ל: (ב) רש"י ד"ה
אלא כו' לא סגי דלאו
לפני יאוש כ"ל:

הגהות הגר"א

[N] גב' (דהוי ליה יאוש
ושינוי רשות) תא"מ:

מוסף רש"י

שינוי במקומו עומד.
 אע"ג דאישתני לא נפיק
 מרשות בעלים (לעיל סה:).

רבינו חננאל

[illegible]

מרובה פרק ע

דמי צעלמא הוא דאית להו לצעלים
גג אמאי משלם ארבעה וחמשה הא
בוקח במתמי יאוש ושינוי רשות: ואי
באחז מעשיו דשינוי רשות ששינוי
לאחז יאוש

גביה ושלו טבח ומכר: **כדאמר רבא**. לקמן בשמעתין: **ששנה בחטא**. ולעולם לא שני יאוש יאוש"פ דלא אהנו מעשיו מחייב: **אינהו** קס"ד דה"ק דלא מחייב אלף היכא דמכירא מכירה גמורה וקניייה לוקח: **אמאי אינה חוורת**. שניו רשות בלא יאוש מי קני: **לאחר יאוש**. דכי מטא ביד ללוקח איכא תרמי יאוש ושניו רשות וקניייה: **ואי ס"ד קנייה**. גבז ביאוש גרידא אמאי משלם כו': **כדאמר רב נחמן**. לקמן בשמעתין: **פרט וזבז** **הקנה לו נשלים** יום. כלומר לעולם לפני יאוש והאי אינה חוורת דקמני לא למעוטי היכא דלא אהנו מעשיו דאע"ג דלא אהנו חייביה רחמנא הואיל ושנה בחטא אלף למעוטי היכא דלא מכר גבז ללוקח אלף לעשות זה מלאכה שלשים יום דהוא כשכירות צבענלמא: **ושני אינו משלם** היכא דגבז ראשון דכתיב: **וגבז בזית האלף**. **גבז ומכר**. קנייה לוקח בשניו רשות הלכך ה' (ראשון משלם ד' וה') שני משלם ככל ללוקח: **ושני אינו משלם אלף קרן**. ולקמן פריך אמאי לא משלם ככל הא קנייה גבז ראשון בשניו מעשה: **אימא**. מכרה חלימא לפני יאוש השני אמאי משלם כפל: **אלא פשיטא לאחר יאוש**. דאיכא תרמי ביד לוקח: **ואי ס"ד כו'**. ואי קשיא דהא יכול לתרום כגון שנתייאושו הצעלים לאחר מכירת גבז דקונה ללוקח וביד גבז לא היה יאוש לקנותה. ה"ג משני ליה לקמן: **מדני לאחר יאוש קיימין**. דע"כ הכי מוקמת ליה משום מציעתא: **אלא כולה לפני יאוש**. ומש"ה רישא שני פטור ומכיל: **ואיפוך סיפא למציעתא כו'**. ותני כמציעתא שני אין משלם אלף קרן דלא קנייה לוקח בשניו רשות ואלא יאוש: **א"ה**. דלאחר יאוש מוקמת ליה קשיא רישא ומציעתא לרב: **א"ר** **וביד כולה לפני יאוש**. ואפוכי גמי לא תפכה וסיפא כדאוקיימנא כב"ש ומציעתא דקמני שני משלם ככל כגון שנתייאושו הצעלים ולאחר מכירה ולא נתייאושו ביד גבז ולהכי ראשון משלם ד' וה' דלא הוי יאוש גבז' דליקניא ורישא גמי לפיכך שני פטור מכפל: **ולא סימא**. הא דנקט מתני' חיובא דשני גבי לוקח ולא נקט ליה לחיוב דשני גבי ראשון ותוקמה גמי בלאחר יאוש כדמשני בזוקא ויאוש משלם לו כפל: **אלא**. להכי האי משלומי ד' וה' והאי כפל: **סגי** ו' לה אלף לפני יאוש תב לוקח. ותלתא אמוראי יניהו רב ומוכר רב נחמן ורב ששת סבדי אהנו מעשיו הלכך אפילו לפני יאוש

**אִי הָבִי קֶשֶׁה מְצִיעֶתָּ לָרֶב. לִמִּי
מִיָּדִי שְׁלֹרֵיךְ לְתַרְנָה וּלְהַפְכָּה**

מִכִּירָה מְכִירָה דִּאֲהֵנוּ מַעֲשִׂיוֹ. מִשְׁמַע דְּסִבְר ר"ל דְּשִׁנּוּי קוֹנֵה דִּלְהֵנוּ מִרְשׁוֹת בְּעֵלִים דְּרֹמֵי' דִּלְהֵנוּ מַעֲשִׂיוֹ דְּמִכִּירָה וְקִשָּׁה לְפִי רַשְׁב"ס דְּמִפְרַשׁ צִפ"ק (ר' יוֹאֵל) אִתָּה דְּלֹמֶר עוֹלָא אֲר"ר אֲלַעֲזֵר שְׁמִין לְגַזֵּי וּלְגַזֵּי דִּהֵינּוּ לְעִינֵין פְּתַח בְּנִילָה דְּהוּ דְּלֵי דְּגִנְזוֹל מִשּׁוֹם דִּלָּא קִנִּי לֵה גִזְזִין צִשְׁיִנוּ וְי"ל דְּדוֹקָא צִשְׁיִנוּ שְׁאִין הַגִּזְזִין עוֹשֶׂה צִדִּים לֹא קִנִּי כְּגוֹן שְׁמֵתָה בְּהִמָּה אֲבָל צִשְׁיִנוּ שְׁעוֹשֶׂה הַגִּזְזִין צִדִּים כְּגוֹן טְבִיחָה מוֹדֵה ר"ל דְּקִנִּי אֲר"ר אֲהֵנוּ מַעֲשִׂיוֹ דְּטְבִיחָה הֵיִינוּ שְׁמַחֲסָה מִן הַבְּעֵלִים וְלֹא דְקִנִּי לֵיהּ וְלֹא הוּא כֹּהֵלֵנוּ מַעֲשִׂיוֹ דְּמִכִּירָה":

ב וּבֹא אַחֵר וּגְנֵבו הָרָאוּשׁוֹן מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹמִי כֹפֶל וְהִשְׁנִי
לְכָד גִּנֵּב וּמְכַר וּבֹא אַחֵר וּגְנֵבו הָרָאוּשׁוֹן מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹמִי
י מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹמִי כֹפֶל גִּנֵּב וּטְבַח וּבֹא אַחֵר וּגְנֵבו
י מִי ד' וְה' וְהִשְׁנִי אִינוֹ מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹמִי כֹפֶל אֵלֹא
מִצִּיעֶתָּא גִּנֵּב וּמְכַר וּבֹא אַחֵר וּגְנֵבו הָרָאוּשׁוֹן מִשְׁלֵם
מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹמִי כֹפֶל אִימַת אִילִימָא לִפְנֵי יָאוֹשׁ שְׁנֵי
כֹפֶל שִׁינֵי רִשּׁוֹת בִּלָּא יָאוֹשׁ מִי אִיכָא לִמ"ד דְּקִנֵּי אֵלֹא
אִי ס"ד יָאוֹשׁ קֹנֵה אִמָּאִי מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹמִי ד' וְה' דִּידִיהָ
יִישָׁא גִנֵּב וּבֹא אַחֵר וּגְנֵבו רָאוּשׁוֹן מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹמִי כֹפֶל
קֶרֶן מְכַדִּי לְאַחֵר יָאוֹשׁ קִימִינִי וְאִי ס"ד יָאוֹשׁ קֹנֵה
אֵלֹא קֶרֶן אֵלֹא לֹאֹ יִש"מ יָאוֹשׁ לֹא קִנִּי וְקִשְׁיֹא לְרַב
מִתְרַצָּתָא הִיא אֵלֹא דְקִתְנִי סִיפָא גִנֵּב וּטְבַח וּבֹא אַחֵר
וְשֻׁלוֹמִי אַרְבַּעַה וְחֲמִשָּׁה וְשְׁנֵי אִינוֹ מִשְׁלֵם אֵלֹא קֶרֶן
מַעֲשָׂה לֹא קִנִּי אֵלֹא לְעוֹלָם כּוֹלָה לִפְנֵי יָאוֹשׁ וְאִיפּוֹךְ
נִתָּא לְסִיפָא וְאִימָא הִכִּי גִנֵּב וּמְכַר וּבֹא אַחֵר וּגְנֵבו
י מִי אַרְבַּעַה וְחֲמִשָּׁה וְהִשְׁנֵי אִינוֹ מִשְׁלֵם אֵלֹא קֶרֶן
שׁ לֹא קִנִּי גִנֵּב וּטְבַח וּבֹא אַחֵר וּגְנֵבו הָרָאוּשׁוֹן מִשְׁלֵם
זֶה וְהִשְׁנֵי מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹמִי כֹפֶל דְּקִנְיָהּ בְּשִׁנְיֵי מַעֲשָׂה
ז תִּיפּוֹךְ סִיפָא ב"ש הִיא דֹּאמְרִי שִׁינֵי ⑥ בְּמִקּוּמָה עוֹמֵד
וּמִצִּיעֶתָּא לְרַב א"ר זְבִיד לְעוֹלָם כּוֹלָה לִפְנֵי יָאוֹשׁ
לִים בְּלוֹקָה וְלֹא נִתְיָאִשׁוּ בְּגִנֵּב ⑦ דֶּה"ל יָאוֹשׁ ⑧ וְשִׁינְיֵי
שׁוֹם דְּבִעִינִי יָאוֹשׁ וְשִׁינְיֵי רִשּׁוֹת אֵלֹא אִפִּילוּ בִּיאוֹשׁ
ח אֵלֹא דִלָּא מִשְׁכַּחַת דְּמִשְׁלָמִי תְרוּיָהּ גִנֵּב רָאוּשׁוֹן וּגְנֵב
ט הַמוֹכֵר לִפְנֵי יָאוֹשׁ רַב נַחֲמָן אִמֵּר חֲיִיב רַב שֶׁשֶּׁת
י מִי חֲיִיב וּמְכָרוֹ אִמֵּר רַחֲמָנָא וְהָא זְבִין לֹא שָׂנֵא לִפְנֵי
יא יָאוֹשׁ רַב שֶׁשֶּׁת אִמֵּר פְּטוֹר חִיּוּבִיהָ לְאַחֵר יָאוֹשׁ הוּא
יב יָאוֹשׁ דִּלָּא אֲהֵנוּ מַעֲשִׂיו לֹא מִיחֲיִיב דּוּמִיא דְּמִבִּיחָה
יג רַב שֶׁשֶּׁת מָנָא אִמֵּינָא לֶה דִּתְנִיא א"ר עֲקִיבָא מִפְּנֵי מָה
יד מְכַר מִשְׁלֵם ד' וְה' מִפְּנֵי שְׁנִשְׁתַּרְשׁ בְּחֲטָא אִימַת
טו אִיכָא נִשְׁתַּרְשׁ אֵלֹא לֹאֹ לְאַחֵר יָאוֹשׁ הוּא אִמֵּר רַבָּא
טז וּטְבַחְוּ וּמְכָרוּ מָה טְבִיחָה שְׂאִינָה חוּזְרָת אָף מְכִירָהּ
יז אִילִימָא לִפְנֵי יָאוֹשׁ אִמָּאִי אִינָה חוּזְרָת אֵלֹא לְאַחֵר
יח אַחֵר יָאוֹשׁ הוּא תְּרַגְמָה רַב נַחֲמָן פִּרְט לְשִׁהֲקָנָה לוֹ
יט אֶלְעִזָּר סִבְר חִיּוּבִיהָ לְאַחֵר יָאוֹשׁ הוּא דֹּאמֵר ר' אֶלְעִזָּר

תדע

יִכָּא יֵאוֹשׁ גִּבִּי גִבּ מִשּׁוֹם לֵאמֹר מִשְׁכַּח לֵה דְלִי מִשְׁלֵמִי מִדְּרִיבִּי
לֵאמֹר מִיֵּחִיב קִמָּא בְּמִכְרִיתוֹ וְה' וְיִמְיִן דְּמִנְעֵמָא לֵא
מִשְׁקִנְאוֹ. מִשְׁכַּח הוּא דֵּאוֹשׁ הוּא דֵּאוֹשׁ מַעֲשִׂי. מִשְׁקִנְאוֹ
בְּלִפְנֵי יֵאוֹשׁ דְּלִי לֵאחֵר יֵאוֹשׁ שְׁלוֹ הוּא טוֹבָא
לֵאחֵר מִיֵּחִב וְיֵאוֹשׁ וְיֵאוֹשׁ בְּהֵא פִּלְגִי דְּרַב נַחְמָן לֵא
בְּעִי מִכְרֵה גְּמוּרָה: **עֲשֶׂה עֲשִׂי. שְׁמַע עֲשִׂי** דְּרַב נַחְמָן לֵא
מִשְׁכַּח לֵאמֹר מִיֵּחִב קִמָּא בְּמִכְרִיתוֹ וְה' וְיִמְיִן דְּמִנְעֵמָא לֵא
מִשְׁקִנְאוֹ. מִשְׁכַּח הוּא דֵּאוֹשׁ הוּא דֵּאוֹשׁ מַעֲשִׂי. מִשְׁקִנְאוֹ
בְּלִפְנֵי יֵאוֹשׁ דְּלִי לֵאחֵר יֵאוֹשׁ שְׁלוֹ הוּא טוֹבָא
לֵאחֵר מִיֵּחִב וְיֵאוֹשׁ וְיֵאוֹשׁ בְּהֵא פִּלְגִי דְּרַב נַחְמָן לֵא
בְּעִי מִכְרֵה גְּמוּרָה: **עֲשֶׂה עֲשִׂי. שְׁמַע עֲשִׂי** דְּרַב נַחְמָן לֵא

תדע

מה.

[illegible]

תורה אור השלם

בִּי יִגְבַּב אִישׁ שׁוּר אוֹ
וְטָבְחוֹ אוֹ מִכְרוֹ
וּמִמָּשָׁה בְּקָר יִשְׁלַם תַּחַת
הַשּׁוּר וְאַרְבַּע צֶאֱן תַּחַת
הַשֶּׁה: שְׁמוֹת כֹּא לֹז

יְבִינוּ חֲנָאֵל (המשך)